Comú d'Encamp
ANDORRA

POLÍTICA GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS DEL COMÚ D'ENCAMP

Taula de contingut

1 Introducció....3
2 Àmbit objectiu....4
3 Àmbit subjectiu....4
4 Tractament de dades personals....5
4.1 Cicle de vida de les dades personals....5
4.1.1 Recollida....5
4.1.2 Emmagatzematge....5
4.1.3 Processament....5
4.1.4 Comunicació....6
4.1.5 Destrucció....6
4.2 Activitats de tractament permeses....6
4.2.1 Principis del tractament....6
4.2.2 Licitud, lleialtat i transparència....6
4.2.3 Principi de compromís amb els drets de l'interessat....7
4.2.4 Principi de limitació del termini de conservació....8
4.2.5 Principi de seguretat del tractament....8
4.2.6 Responsabilitat proactiva....9
4.3 Transferència Internacional de dades....9
4.4 Formació i conscienciació....10
5 Responsabilitats del Comú....10
5.1 Formació i conscienciació del personal....10
5.2 Controlar com es tracten les dades personals....11
5.3 Controlar el que fan els proveïdors....11
5.4 Informar i atendre als interessats....11
5.5 Gestionar els riscs (sense limitar-se a aplicar "checklists" genèriques) 11
5.6 Implantar mesures de seguretat proporcionals al risc pels interessats 12
5.7 Prestar especial la deguda atenció als incidents de seguretat....12
5.8 Comptar amb assessorament especialitzat: el DPD....13
5.9 Disposar de polítiques internes i cooperar amb l'autoritat de control. 13
6 Funcions del DPD....13
7 Avaluació, control i supervisió....14
7.1 Auditoria interna....14
7.2 Auditories dels prestadors de serveis....14
8 Controls clau....15
9 Drets DELS INTERESSATS....15
9.1 Dret d'accés....15
9.2 Dret de rectificació....16
9.3 Dret de supressió (oblit)....16
9.4 Garantia dels drets digitals....17
9.5 Dret a la limitació del tractament....17

CSV: 18a37f2a-f89a-4f55-83cd-d013152c0aca
Les còpies impreses d'aquest document electrònic poden ser contrastades amb el seu original per verificar-ne l'autenticitat, a l'empara del que estableix l'article 28.4 de l'Ordinació reguladora de l'Administració Electrònica, aprovada pel Comú d'Encamp el 25 de novembre de 2022. La verificació es pot fer, durant els propers 24 mesos després de la seva emissió, seguint el codi QR adjunt o introduint el Codi Segur de Verificació a l'adreça https://tramits.comuencamp.ad

9.6 Dret a la portabilitat de les dades....17
9.7 Dret a l'oposició....18
9.8 Limitacions als drets de la persona interessada (art. 26)....18
10 Govern corporatiu....19
10.1 Programa de Privacitat i Protecció de Dades Personals (PPDP)....19
10.1.1 Sponsor....21
10.1.2 Steering Committee (SC)....21
10.1.3 Gestor del Programa (PgM)....22
10.1.4 Equip de Gestió del Programa (PgMT)....22
10.1.5 Comitè Delegat de Protecció de Dades (CDPD)....22
11 Diferents nivells de responsabilitat dintre del Comú en aquesta matèria 23
11.1 Responsables dels Processos....23
11.2 Departaments de Sistemes d'Informació i Seguretat de la Informació 23
11.3 Equip de Direcció....24
11.4 Departament de RH....24
11.5 Departament d'Assessoria Jurídica....24
12 Procediment d'escalat....24
13 Causes de l'incompliment i procediment sancionador....25
14 Vigència de la política....25
15 Annex I: Glossari....25

CSV: 18a37f2a-f89a-4f55-83cd-d013152c0aca
Les còpies impreses d'aquest document electrònic poden ser contrastades amb el seu original per verificar-ne l'autenticitat, a l'empara del que estableix l'article 28.4 de l'Ordinació reguladora de l'Administració Electrònica, aprovada pel Comú d'Encamp el 25 de novembre de 2022. La verificació es pot fer, durant els propers 24 mesos després de la seva emissió, seguint el codi QR adjunt o introduint el Codi Segur de Verificació a l'adreça https://tramits.comuencamp.ad

1 INTRODUCCIÓ

El Comú d'Encamp (d'ara endavant, l'entitat o el Comú) respecta els drets i les llibertats fonamentals de les persones que són objecte de tractament de les seves dades personals per l'entitat (d'ara endavant, les persones interessades o els interessats), entre els quals hi ha el dret fonamental a la protecció de les dades de caràcter personal.

Aquesta Política General de Protecció de Dades de caràcter personal (d'ara endavant la Política o el Reglament) del Comú neix amb l'objectiu d'enfortir el compromís de l'entitat amb el dret a la privadesa de totes les persones interessades, i amb l'obligació de l'entitat de complir la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, i més concretament, la Llei 29/2021, de 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals del Principat d'Andorra (d'ara endavant, l'LQPD), els reglaments d'aplicació de la LQPD, i el Reglament General de Protecció de Dades Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (d'ara endavant, l'RGPD).

Així, aquesta Política, **juntament amb la Política de Seguretat de la Informació del Comú**, estableix les directrius generals que el Comú ha de implementar progressivament, en atenció, no només al necessari compliment dels ordenaments jurídics vigents al Principat d'Andorra, sinó també a estàndards homogenis i uniformes que configurin un plantejament pugui servir d'exemple en matèria de privadesa i seguretat de la informació a les entitats que el Comú regula i amb les quals treballa.

A efectes aclaridors, aquestes directrius generals han de ser objecte de desenvolupament ulterior en compromisos més específics degudament pautats, que considerin les diferents situacions de partida en cada departament i, en relació amb aquestes, les majors o menors dificultats, previstes o previsibles, quant a la implementació d'accions concretes que puguin garantir l'observança de les directrius abans esmentades, i convertir-se, per tant, en mesures tècniques i organitzatives que demostrin la responsabilitat proactiva d'aquesta l'entitat.

Aquesta Política posada en coneixement de les persones subjectes (definides en l'apartat de l'Àmbit subjectiu d'aplicació) suposa el compliment per el Comú de la seva obligació de l'apartat 2 de l'article 27, *Deures i obligacions del responsable del tractament*, de l'LQPD:

> *"2. Quan siguin proporcionades en relació amb les activitats de tractament, entre les mesures esmentades a l'apartat 1 s'hi ha d'incloure l'aplicació, per part del responsable del tractament, de les polítiques de protecció de dades oportunes."*

El Comú tindrà permanentment actualitzada i a disposició de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades (d'ara endavant, l'APDA) la present Política.

CSV: 18a37f2a-f89a-4f55-83cd-d0131152c0aca
Les còpies impreses d'aquest document electrònic poden ser contrastades amb el seu original per verificar-ne l'autenticitat, a l'empara del que estableix l'article 28.4 de l'Ordinació reguladora de l'Administració Electrònica, aprovada pel Comú d'Encamp el 25 de novembre de 2022. La verificació es pot fer, durant els propers 24 mesos després de la seva emissió, seguint el codi QR adjunt o introduint el Codi Segur de Verificació a l'adreça https://tramits.comuencamp.ad

Finalment, cal ressaltar que resulta essencial el model de govern de la privacitat establert en el corresponent capítol de la present Política, que assegurarà el més ràpid, efectiu i eficient desplegament de les accions que instrumentin el compliment de les directrius que aquí s'hi estableixen.

2 ÀMBIT OBJECTIU

Aquesta Política és aplicable al tractament totalment o parcialment automatitzat de dades personals, així com al tractament no automatitzat de dades personals continguts o destinats a ser inclosos en un fitxer (veure la definició de fitxer a l'annex I d'aquesta Política, *Glossari*), i a qualsevol ús posterior d'aquestes dades.

S'aplica a tot tractament de dades personals realitzat per les persones subjectes (veure la definició a l'apartat Àmbit subjectiu, just a continuació), en tant que actuen en nom del responsable o encarregat dels tractaments (el Comú), llevat que:

a) El tractament de dades s'efectuï en el marc d'activitats exclusivament personals o domèstiques de les persones subjectes, sense cap connexió amb una activitat del Comú.

b) El tractament de dades de persones es refereixi a persones difuntes, sense perjudici del que estableix l'article 3 de l'LQPD.

c) El tractament de dades s'efectuï amb finalitats de prevenció, investigació, detecció o enjudiciament d'infraccions penals, incloent la protecció contra les amenaces per a la seguretat pública i la prevenció d'aquestes.

3 ÀMBIT SUBJECTIU

Aquesta Política és aplicable als membres del Consell de Comú, a l'equip directiu i treballadors del comú.

- la tasca dels quals estigui directament o indirectament relacionada amb les activitats i serveis de l'entitat per a l'execució dels quals sigui necessari tractar dades personals, o que hi donin suport o
- que tinguin accés de manera freqüent o habitual a dades personals segons la definició donada a l'LQPD (veure l'annex I, *glossari*).

També és aplicable, de manera permanent o durant el període que en cada cas el fixi l'òrgan o els òrgans unipersonals o col·legiats que creï el Consell de Comú o la direcció del Comú, i a aquells altres directius, empleats o personal temporal que determini cada òrgan en atenció a circumstàncies que ho justifiquin.

En cas que el Comú tingués encarregats de tractament com els definits a la LQPD, aquest Reglament serà també aplicable a ells o, si escau, als seus administradors o empleats, de manera permanent o transitòria mentre duri la seva condició d'encarregat de tractament. als administradors, directius i empleats als quals és aplicable aquest Reglament s'ha de fer referència als apartats següents amb l'expressió "persones subjectes".

CSV: 18a37f2a-f89a-4f55-83cd-d0131152c0aca
Les còpies impreses d'aquest document electrònic poden ser contrastades amb el seu original per verificar-ne l'autenticitat, a l'empara del que estableix l'article 28.4 de l'Ordinació reguladora de l'Administració Electrònica, aprovada pel Comú d'Encamp el 25 de novembre de 2022. La verificació es pot fer, durant els propers 24 mesos després de la seva emissió, seguint el codi QR adjunt o introduint el Codi Segur de Verificació a l'adreça https://tramits.comuencamp.ad

4 TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

4.1 Cicle de vida de les dades personals

4.1.1 Recollida

Les dades sol·licitades per el Comú seran les estrictament necessàries per complir les finalitats establertes al Registre d'Activitats de Tractament del Comú.

Les dades recollides (independentment que les faciliti l'interessat o una altra persona física o jurídica) han de ser:

- recollides amb finalitats determinades, explícites i legítimes i posteriorment no s'han de tractar de manera incompatible amb aquestes finalitats,
- adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten,
- exactes, i, si és necessari, actualitzades; amb l'adopció de les mesures raonables perquè es rectifiquin o se suprimeixin sense dilació les dades personals inexactes respecte a les finalitats per a les quals es tracten.

4.1.2 Emmagatzematge

Les dades personals recollides o inferides per el Comú es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es demanen i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts a la normativa d'arxius i documentació.

Les dades personals que excedeixin el terme de conservació indicat al paràgraf anterior s'han de destruir o anonimitzar sense dilació indeguda, en compliment del principi de limitació del terme de conservació de l'LQPD i l'RGPD.

4.1.3 Processament

Les dades personals recollides o inferides per el Comú han de ser tractades (veure l'annex I, glossari) de manera que se'n garanteixi una seguretat adequada, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l'aplicació de les mesures tècniques i organitzatives adequades.

L'anonimització de les dades es considera una activitat de tractament en si mateixa.

Igualment, les cessions a tercers es consideren activitats de tractament independents de les que van donar lloc a la recollida o la inferència de les dades personals. En tant que activitats de tractament independents, estan subjectes a l'LQPD i l'RGPD igual que les activitats principals, i, entre altres obligacions, han de tenir la seva pròpia base de legitimació.

CSV: 18a37f2a-f89a-4f55-83cd-d013152c0aca
Les còpies impreses d'aquest document electrònic poden ser contrastades amb el seu original per verificar-ne l'autenticitat, a l'empara del que estableix l'article 28.4 de l'Ordinació reguladora de l'Administració Electrònica, aprovada pel Comú d'Encamp el 25 de novembre de 2022. La verificació es pot fer, durant els propers 24 mesos després de la seva emissió, seguint el codi QR adjunt o introduint el Codi Segur de Verificació a l'adreça https://tramits.comuencamp.ad

4.1.4 Comunicació

Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, llevat que hi hagi una obligació legal, entre les quals poden estar les comunicacions a autoritats administratives o judicials, a altres reguladors i supervisors, als auditories, i a les comissions parlamentàries de recerca.

Les dades personals només es poden posar en coneixement d'empreses que presten serveis a el Comú en virtut dels contractes d'encàrrec subscrits per al manteniment i el funcionament correcte dels serveis i activitats del Comú.

En cas que els destinataris indicats al present apartat puguin trobar-se ubicats fora del Principat d'Andorra, les transferències internacionals de dades estaran degudament legitimades.

4.1.5 Destrucció

Amb caràcter general, les dades personals recollides o inferides per el Comú es destruiran sense dilació indeguda tan aviat finalitzin les finalitats per les quals s'estaven tractant, incloent-hi com tal la de defensar-se o presentar una reclamació i la finalitat d'arxiu, quan apliquin.

4.2 Activitats de tractament permeses

Només estaran permeses les activitats de tractament que el Comú hagi registrat al seu Registre d'Activitats de Tractament, en qualitat de responsable o d'encarregat del tractament.

4.2.1 Principis del tractament

En el tractament de les dades personals, el Comú adoptarà accions destinades a preservar els principis bàsics següents:

- Principi de licitud, lleialtat, i transparència
- Principi de compromís amb els drets dels interessats
- Principi de limitació de termini de conservació
- Principi de seguretat

4.2.2 Licitud, lleialtat i transparència

El Comú adoptarà les accions necessàries per garantir que les dades personals que recull, emmagatzemi i processi dels Interessats siguin tractades de manera lícita i lleial.

El tractament haurà de complir les obligacions que resultin de la normativa aplicable a aquest tractament atenent la naturalesa, l'àmbit, el context i les finalitats del tractament, els riscos de probabilitat i de gravetat diversa per als drets i les llibertats de les persones físiques, així com la resta de disposicions incloses en aquesta Política. En tot cas, el Comú observarà amb particular atenció:

- La necessitat i la proporcionalitat del tractament.

CSV: 18a37f2a-f89a-4f55-83cd-d0131152c0aca
Les còpies impreses d'aquest document electrònic poden ser contrastades amb el seu original per verificar-ne l'autenticitat, a l'empara del que estableix l'article 28.4 de l'Ordinació reguladora de l'Administració Electrònica, aprovada pel Comú d'Encamp el 25 de novembre de 2022. La verificació es pot fer, durant els propers 24 mesos després de la seva emissió, seguint el codi QR adjunt o introduint el Codi Segur de Verificació a l'adreça https://tramits.comuencamp.ad

- El fet que les dades personals siguin recollides amb fins legítims, i no siguin tractades ulteriorment de manera incompatible amb aquests fins.
- El fet que la legitimació dels fins només sigui l'obtenció del consentiment de l'interessat quan no es pugui aplicar una altra condició de licitud del tractament de les 6 previstes a la LQPD, com ara l'interès legítim, el compliment d'una obligació legal aplicable, la necessitat d'execució d'un contracte, l'interès públic o la protecció d'interessos vitals.

Igualment, el Comú adoptarà les mesures necessàries per garantir que se'ls faciliti als interessats informació fàcilment accessible i intel·ligible sobre les dades personals que recull, emmagatzemi i processi.

Entre altres mesures, es proveirà a tots els interessats la informació següent:

- Tipus d'informació que es recull, ja sigui directament, perquè l'interessat ens facilita la informació (com ara, a títol d'exemple, nom, cognoms, adreça, etc.), o indirectament, a través de fonts externes legítimes (dades de solvència, d'infraccions, etc.).
- Com es recull la informació. S'informarà tots els interessats sobre com es recopilen les seves dades: Les diferents maneres i els diferents canals.
- Finalitats de la recollida de la informació. S'ha d'informar a l'interessat sobre les finalitats amb què s'utilitzaran les seves dades en funció del tipus d'informació.
- Conservació de les dades personals. S'informarà a l'interessat del temps durant el qual es conserven les seves dades personals o els criteris que permetin determinar-lo, la manera de suprimir-les, quan escaigui, i si la informació obtinguda dels interessats es suprimirà o conservarà de manera anonimitzada (de manera que no permeti la identificació de l'interessat).
- Cessió de la informació. S'informarà els interessats de les categories de dades personals que es cediran, dels destinataris o categories de destinataris i de la finalitat o finalitats de cada cessió

4.2.3 Principi de compromís amb els drets de l'interessat

El Comú ha d'oferir als interessats eines i/o procediments clars i senzills per garantir i assegurar l'exercici correcte dels drets de l'interessat segons l'LQPD i L'RGPD, com ara el drets d'accés, rectificació, supressió, a la limitació del tractament, i d'oposició i a la portabilitat de les dades (incloent-hi les inferides), així com el dret a retirar el consentiment en qualsevol moment i el dret a presentar reclamacions, fins i tot davant l'APDA o una autoritat de control del país on resideix l'interessat.

El Comú haurà de facilitar l'exercici d'aquests drets en els terminis i els termes previstos a la normativa que ens aplica, tant per raó de l'LQPD com per raó de l'àmbit d'aplicació extraterritorial de l'RGPD, si escau.

El Comú posarà a disposició del seu personal, clients, contractistes o qualsevol altre Interessat titular de dades personals incloses a les bases de dades i/o

CSV: 18a37f2a-f89a-4f55-83cd-d0131152c0aca
Les còpies impreses d'aquest document electrònic poden ser contrastades amb el seu original per verificar-ne l'autenticitat, a l'empara del que estableix l'article 28.4 de l'Ordinació reguladora de l'Administració Electrònica, aprovada pel Comú d'Encamp el 25 de novembre de 2022. La verificació es pot fer, durant els propers 24 mesos després de la seva emissió, seguint el codi QR adjunt o introduint el Codi Segur de Verificació a l'adreça https://tramits.comuencamp.ad

sistemes d'informació propietat del Comú, canals de comunicació per rebre i atendre peticions, consultes i reclamacions per part de les persones interessades de manera que aquestes puguin exercir els drets que els assisteixin.

El Comú es compromet a donar resposta a les peticions, consultes i reclamacions a la major celeritat dins dels terminis determinats per la normativa aplicable a cada moment, i en particular, dins el termini d'un més, comptat de data a data, a comptar de l'endemà de l'autenticació de la identitat de la persona que fa la sol·licitud (i si el darrer dia del termini és festiu, el primer dia no festiu següent), tant si li correspon donar lloc a l'exercici dels drets com denegar-lo, i en aquest últim cas, informant de les raons de la seva no actuació o del refús. Aquest termini es pot prorrogar dos mesos més, en cas necessari, sempre que la complexitat i el nombre de sol·licituds així ho justifiquin i informant a l'interessat d'aquesta circumstància.

4.2.4 Principi de limitació del termini de conservació

El Comú no conservarà les dades personals de l'interessat més enllà dels terminis en què pugui estar justificat d'acord amb la legislació aplicable.

4.2.5 Principi de seguretat del tractament

El Comú, en qualsevol de les fases del cicle del tractament, aplicarà les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc a què les dades de caràcter personal puguin estar exposades i en tot cas, de conformitat amb les mesures de seguretat establertes a l'ordenament jurídic vigent al Principat d'Andorra i la normativa interna de Seguretat, que haurà d'incloure la implantació de l'Esquema Nacional de Seguretat del Principat d'Andorra.

Si en algun moment aquesta seguretat està compromesa, el Comú actuarà de forma ràpida i responsable notificat l'APDA i, si escau, comunicant-se'l a les persones interessades afectades.

El Comú assumirà una diligència especial en l'anàlisi periòdic d'aquelles activitats de tractament que puguin implicar un alt risc per als drets i les llibertats dels interessats, realitzant, si escau, les pertinents avaluacions d'impacte en relació amb la protecció de les dades personals establertes a la normativa aplicable.

Així mateix, l'entitat protegirà en tot moment el caràcter confidencial de les dades dels interessats, de conformitat amb la normatives internes de:

- classificació de la informació i tractament de la informació classificada,
- gestió de riscos,
- gestió del canvi,
- gestió d'incidents de seguretat,
- eliminació i destrucció segura d'informació,
- escriptori i pantalla netes,
- còpies de seguretat,

CSV: 18a37f2a-f89a-4f55-83cd-d013152c0aca
Les còpies impreses d'aquest document electrònic poden ser contrastades amb el seu original per verificar-ne l'autenticitat, a l'empara del que estableix l'article 28.4 de l'Ordinació reguladora de l'Administració Electrònica, aprovada pel Comú d'Encamp el 25 de novembre de 2022. La verificació es pot fer, durant els propers 24 mesos després de la seva emissió, seguint el codi QR adjunt o introduint el Codi Segur de Verificació a l'adreça https://tramits.comuencamp.ad

- control d'accés,
- intercanvi d'informació,
- atenció de les sol·licituds dels drets dels interessats, I
- contrasenyes.

4.2.6 Responsabilitat proactiva

El Comú ha d'aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir i poder demostrar que el tractament és conforme amb la LQPD. Aquest principi exigeix a el Comú una actitud conscient, diligent i proactiva per part de l'entitat davant de tots els tractaments de dades personals que duguin a terme. Explícitament, el Comú:

- Mantindrà actualitzat el Registre d'Activitats de Tractament,
- Gestionarà els riscos de cada activitat de tractament
- Implantarà les mesures de seguretat tècniques i organitzatives que en cada moment recomani l'esmentada gestió de riscos, i monitorarà la seva eficiència,
- Formarà en seguretat de la informació i protecció de dades personals a tots els seus treballadors, i exigirà la corresponent formació dels treballadors als quals s'encarregui el tractament de dades personals en el nom del Comú,
- S'assegurarà que la protecció de dades sigui part dels criteris de disseny de totes les iniciatives de l'entitat, i que, per defecte, es seleccionin les alternatives o configuracions menys intrusives pels interessats,
- S'assegurarà que el seu Delegat de Protecció de Dades (DPD, o DPO en anglès) mantingui un nivell de qualificació proporcional a la sensibilitat de les dades personals que tracta, i al risc al que exposa als interessats pel fet de tractar-les,
- Notificarà les violacions de la seguretat de les dades personals a l'APDA, amb especial èmfasis en les mesures preses per evitar o pal·liar l'afectació dels interessats afectats,
- Realitzarà o encarregarà Avaluacions d'Impacte (AIs) quan resultin aconsellables,
- Mantindrà actualitzades i implantarà polítiques internes i certificacions, i
- Instruirà i vigilarà els seus encarregats de tractament.

4.3 Transferència Internacional de dades

La informació personal lliurada pels Interessats o generada a el Comú pot ser transferida internacionalment per al seu tractament d'acord amb els requisits que estableixi la legislació aplicable a el Comú.

CSV: 18a37f2a-f89a-4f55-83cd-d013152c0aca
Les còpies impreses d'aquest document electrònic poden ser contrastades amb el seu original per verificar-ne l'autenticitat, a l'empara del que estableix l'article 28.4 de l'Ordinació reguladora de l'Administració Electrònica, aprovada pel Comú d'Encamp el 25 de novembre de 2022. La verificació es pot fer, durant els propers 24 mesos després de la seva emissió, seguint el codi QR adjunt o introduint el Codi Segur de Verificació a l'adreça https://tramits.comuencamp.ad

El Comú, ja sigui en qualitat de Responsable del tractament i/o d'Encarregat del tractament, protegirà els drets dels seus Interessats en les transferències internacionals de dades personals a tercers països, observant en tot moment els estàndards de seguretat i legislació aplicable a la matèria. En especial, si el país de destí de les dades no compta amb un nivell de protecció similar al d'Andorra (per no estar publicat com país adequat a l'RGPD al Diari Oficial de la Unió Europea ni com país adequat a l'LQPD al lloc web de l'APDA, i no estar sotmès de forma efectiva a les disposicions del Conveni 108+ del Consell d'Europa) el Comú només pot trametre dades personals a un tercer país o a una organització internacional si existeixen garanties adequades aprovades per l'APDA i si les persones interessades compten amb drets exigibles i amb accions legals efectives en el país de destí.

4.4 Formació i conscienciació

El Comú és conscient que la millora progressiva dels estàndards d'observança de la normativa legal aplicable i de la normativa interna de l'entitat en matèria de privacitat i protecció de dades personals, passa per la implementació efectiva d'una cultura de coneixement per part dels seus empleats i dels intervinents en el tractament de les dades de cada interessat (encarregats de tractament, corresponsables i tercers, incloent-hi altres interessats).

Alhora, la implementació d'aquesta cultura només es pot aconseguir a través de les iniciatives de formació i conscienciació corresponents, que el Comú es compromet a desenvolupar, en el marc dels seus plans integrals de formació i comunicació, de forma continuada, de forma coordinada amb les iniciatives de formació en matèria de seguretat de la informació, i de forma prioritària per als seus empleats i, en la mesura de les seves possibilitats, per als seus encarregats de tractament i tercers que hi interactuïn.

5 RESPONSABILITATS DEL COMÚ

El Comú complirà amb les obligacions que tant l'LQPD com l'RGPD imposa al responsable dels tractaments de dades personals, i molt essencialment amb les que llistem a continuació agrupades tipus de responsabilitats.

5.1 Formació i conscienciació del personal

Tal com s'ha indicat anteriorment, una de les mesures que recomana el WP29 per a demostrar "responsabilitat proactiva" (o «accountability») és oferir formació, conscienciar i educar adequadament en matèria de protecció de dades al personal, incloent-hi tant als treballadors que processen les dades personals (el que inclou als desenvolupadors que dissenyen eines que faciliten aquest processament), com als diferents nivells de direcció que són responsables del que fan els treballadors al seu càrrec (incloent no sols els directors de RH i Sistemes, sinó també als de la resta d'àrees o departaments del Comú).

En el cas dels directors, l'objectiu de la formació que impartirà el Comú serà la seva conscienciació per tal que dediquin recursos suficients a la gestió de la privacitat i la protecció de les dades personals.

CSV: 18a37f2a-f89a-4f55-83cd-d013152c0aca
Les còpies impreses d'aquest document electrònic poden ser contrastades amb el seu original per verificar-ne l'autenticitat, a l'empara del que estableix l'article 28.4 de l'Ordinació reguladora de l'Administració Electrònica, aprovada pel Comú d'Encamp el 25 de novembre de 2022. La verificació es pot fer, durant els propers 24 mesos després de la seva emissió, seguint el codi QR adjunt o introduint el Codi Segur de Verificació a l'adreça https://tramits.comuencamp.ad

En el cas del seu personal, l'objectiu de la formació serà conscienciar-lo, i donar-li directrius d'obligat compliment (polítiques) i instruccions clares per tal d'assegurar que les dades personals de les quals es responsable es tracten amb la seguretat que exigeix la normativa.

5.2 Controlar com es tracten les dades personals

L'entitat està obligada a sabé quines dades personals tenen i com les tracten, i concretament a mantenir un registre amb totes les activitats a les quals es tractin dades personals de les quals ell sigui responsable (art. 34 de l'LQPD i 30 de l'RGPD). Aquest Registre d'Activitats de Tractament (el RAT) haurà d'estar a la disposició de les autoritats de control quan aquestes ho sol·licitin, i en ell haurà de quedar clar, entre altres coses, quina es la finalitat de cadascuna de les dites activitats i quina es la base jurídica que legitima al responsable per portar-les a terme,

5.3 Controlar el que fan els proveïdors

El Comú és responsable del què fan les empreses i particulars que subcontracta o que col·laboren amb l'entitat (haguí o no contraprestació econòmica). Concretament, l'entitat ha de:

- Seleccionar proveïdors de serveis i col·laboradors que tinguin, com a mínim, un nivell de compliment normatiu igual o superior al seu, i que a més, puguin garantir-lo,
- Establir contractes d'encarregat de tractament amb tots els que tractin dades personals per compte del Comú, i
- Vetllar pel compliment dels esmentats encarregats, reclamant-los periòdicament o quan així ho estimi oportú, la informació necessària per a comprovar-ho, i realitzant-los, si escau, auditories o inspeccions.

5.4 Informar i atendre als interessats

Pel que fa als drets que la normativa atorga als interessats per tal que puguin seguir controlant les seves dades personals, el Comú ha de:

- Establir els mecanismes i procediments necessaris per a facilitar als interessats l'exercici dels seus drets, i
- Informar als interessats de forma concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés, per tal d'assegurar que les expectatives dels interessats respecte al que el Comú està fent amb les seves dades personals coincideixen exactament amb el que realment aquesta entitat està fent.

5.5 Gestionar els riscs (sense limitar-se a aplicar "checklists" genèriques)

Probablement, aquest és el principal canvi que introdueix aquesta Política: l'obligació d'analitzar i gestionar els riscs als que el Comú exposa als

CSV: 18a37f2a-f89a-4f55-83cd-d0131152c0aca
Les còpies impreses d'aquest document electrònic poden ser contrastades amb el seu original per verificar-ne l'autenticitat, a l'empara del que estableix l'article 28.4 de l'Ordinació reguladora de l'Administració Electrònica, aprovada pel Comú d'Encamp el 25 de novembre de 2022. La verificació es pot fer, durant els propers 24 mesos després de la seva emissió, seguint el codi QR adjunt o introduint el Codi Segur de Verificació a l'adreça https://tramits.comuencamp.ad

interessats pel fet de tractar les seves dades personals. En aquest sentit, l'entitat:

- Realitzarà (o encomanar la realització de) periòdicament l'anàlisi del risc de cadascuna de les activitats de tractament incloses al RAT, i establirà i implementarà (i cooperarà amb els encarregats amb la finalitat d'establir i implementar) un nivell de seguretat adequat amb aquest risc. La eficàcia d'aquestes mesures en la mitigació del dit risc s'haurà de revisar regularment, i documentarà les mesures i actuacions realitzades.
- Addicionalment, quan sigui probable que el tractament comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques, i en particular si utilitza noves tecnologies, el Comú haurà de realitzar, abans de començar un nou tractament, una Avaluació de l'Impacte de les operacions de tractament respecte a la Protecció de les Dades personals (AI, o AIPD) dels interessats, o encomanar la seva realització a experts.

5.6 Implantar mesures de seguretat proporcionals al risc pels interessats

El Comú adequarà la seva estructura, els seus processos (independentment de si estan documentats o no), i els seus sistemes per tal de:

- Garantir i poder demostrar que tot el que fa amb dades personals és conforme amb la normativa que l'aplica. Aquestes mesures hauran de ser revisades i actualitzades quan sigui necessari,
- Protegir els drets dels interessats,
- Garantir que tota la seva organització (persones, processos i polítiques) contempla i promou la protecció de dades personals des del disseny i per defecte, tant en el moment de determinar els mitjans de tractament com durant el propi tractament, i
- Documentar les mesures i actuacions realitzades.

5.7 Prestar especial la deguda atenció als incidents de seguretat

Pel que fa a les bretxes de seguretat, en el que respecta a la protecció de les dades personals dels interessats, el Comú està obligada a:

- Recopilar informació sobre tots els presumptes incidents de seguretat que pugin afectar les dades personals per valorar i, si escau, procedir a comunicar l'incident a les autoritats de control adients (l'APDA, si els afectats són o resideixen al Principat d'Andorra, i la resta d'autoritats de la UE quan el nombre d'interessats que resideixen en aquests països així ho recomani) i a notificar-li-ho als interessats indicant-los, entre altres coses, el nom i les dades de contacte del delegat de protecció de dades per tal que puguin consultar-li més informació, i
- Registrar totes les violacions de seguretat, inclòs aquelles que pel seu impacte no s'estimi necessària la comunicació a les autoritats de control.

CSV: 18a37f2a-f89a-4f55-83cd-d0131152c0aca
Les còpies impreses d'aquest document electrònic poden ser contrastades amb el seu original per verificar-ne l'autenticitat, a l'empara del que estableix l'article 28.4 de l'Ordinació reguladora de l'Administració Electrònica, aprovada pel Comú d'Encamp el 25 de novembre de 2022. La verificació es pot fer, durant els propers 24 mesos després de la seva emissió, seguint el codi QR adjunt o introduint el Codi Segur de Verificació a l'adreça https://tramits.comuencamp.ad

5.8 Comptar amb assessorament especialitzat: el DPD

El Comú haurà de:

- Designar (i cessar) al seu DPD, sigui aquest una persona de la seva organització o un servei que li dóna un proveïdor especialitzat,
- Assegurar-se de seleccionar el seu DPD de forma que es garanteixin els requisits de capacitat i experiència que resulten obligats per a exercir el càrrec. La millor forma de demostrar el compliment d'aquesta obligació es que el DPD tingui o obtingui el certificat oficial de DPD que atorguen les autoritats de control a tal fi.
- Publicar el seu nomenament (i els corresponents canvis), i comunicar-lo a l'APDA, i
- Adoptar les mesures precises perquè el DPD pugui exercir les seves funcions, i en concret, facilitar i garantir el següent:
    - La seva participació de manera adequada i en temps oportú en totes les qüestions relatives a la protecció de dades personals,
    - Els recursos necessaris per a l'acompliment d'aquestes funcions i l'accés a les dades personals i a les operacions de tractament, no podent oposar-se l'existència de deure de confidencialitat o secret,
    - Els recursos precisos per al manteniment dels seus coneixements especialitzats,
    - L'absència de conflicte d'interessos en el supòsit de realitzar altres funcions,
    - Que no rebi cap instrucció del responsable o els seus encarregats pel que fa a l'exercici de les seves funcions, i
    - Que no sigui destituït ni sancionat per exercir les seves funcions, excepte en cas de dol o negligència greu.

5.9 Disposar de polítiques internes i cooperar amb l'autoritat de control

Per últim, el Comú ha de:

- Dissenyar i aplicar una política interna (o conjunt de polítiques internes) de protecció de dades ,quan resulti proporcionat en relació amb les activitats de tractament, i
- Cooperar amb les autoritats de control en l'acompliment de les seves funcions.

6 FUNCIONS DEL DPD

Les funcions principals del DPD del Comú són:

- Coordinació global de la protecció de dades del Comú, i definició del programa global de compliment en matèria de privacitat i protecció de dades personals.

CSV: 18a37f2a-f89a-4f55-83cd-d013152c0aca
Les còpies impreses d'aquest document electrònic poden ser contrastades amb el seu original per verificar-ne l'autenticitat, a l'empara del que estableix l'article 28.4 de l'Ordinació reguladora de l'Administració Electrònica, aprovada pel Comú d'Encamp el 25 de novembre de 2022. La verificació es pot fer, durant els propers 24 mesos després de la seva emissió, seguint el codi QR adjunt o introduint el Codi Segur de Verificació a l'adreça https://tramits.comuencamp.ad

- Supervisió del compliment de la normativa vigent sobre protecció de dades, amb la dedicació mínima acordada en la definició del seu lloc de treball, tenint en compte la resta de les seves funcions
- Interlocució i assessorament en matèria de tractament de dades personals a l'entitat.
- Interlocució amb els interessats.
- Interlocució amb les autoritats de control.
- Implementació i aplicació de les polítiques de privacitat i protecció de dades. I valoració de l'impacte de nous projectes relacionats.
- Compliment de les funcions que, amb caràcter general, se li puguin atribuir a la normativa que hi sigui aplicable (l'LQPD i l'RGPD).

El DPD del Comú desenvolupa un doble rol que s'ha de considerar a l'hora d'estimar i planificar l'esforç que se li demana: d'una banda, assumpció de la responsabilitat directa sobre la implementació del programa de compliment en matèria de privacitat i protecció de dades personals i, d'altra banda, les funcions a dalt descrites.

7 AVALUACIÓ, CONTROL I SUPERVISIÓ

El Comú, en el seu compromís de supervisió i millora contínua, sotmet de forma periòdica els seus tractaments de dades personals a controls i/o auditories internes o externes amb la finalitat de verificar el correcte compliment la normativa legal aplicable a l'entitat, així com aquesta Política, i les normes i procediments que la desenvolupin, determinant graus de compliment i recomanant mesures correctores.

En particular, aquesta Política haurà de ser objecte de desenvolupament per una normativa departamental que estableixi els mecanismes necessaris per a la supervisió i control del seu compliment i control.

7.1 Auditoria interna

L'observança i el compliment de la present Política per les diferents àrees de l'entitat serà objecte de revisió i supervisió per part de l'àrea d'Auditoria Interna, que estarà facultada per realitzar les supervisions mostrals dels controls establerts com a conseqüència directa o indirecta de la implantació d'aquesta Política, sempre que ho consideri convenient.

7.2 Auditories dels prestadors de serveis

En aquells tractaments en què el el Comú figuri com a Responsable de Tractament podrà exigir, mitjançant contracte, als Encarregats de Tractament amb què treballi, mecanismes d'auditoria o certificació per tal d'assegurar-se que ofereixen garanties suficients per dur a terme els seus operacions de tractament.

CSV: 18a37f2a-f89a-4f55-83cd-d013152c0aca
Les còpies impreses d'aquest document electrònic poden ser contrastades amb el seu original per verificar-ne l'autenticitat, a l'empara del que estableix l'article 28.4 de l'Ordinació reguladora de l'Administració Electrònica, aprovada pel Comú d'Encamp el 25 de novembre de 2022. La verificació es pot fer, durant els propers 24 mesos després de la seva emissió, seguint el codi QR adjunt o introduint el Codi Segur de Verificació a l'adreça https://tramits.comuencamp.ad

8 CONTROLS CLAU

Seran controls clau responsabilitat de l'àrea de la seguretat de la informació del Comú, i sota la supervisió del seu Delegat de Seguretat de la Informació, els que se deriven de la implantació de la Llei 22/2022, del 9 de juny, de mesures per a la seguretat de les xarxes i dels sistemes d'informació (d'ara endavant, "Llei NIS-AD") i dels reglaments que la desenvolupen en el Decret 417/2022, del 12-10-2022, pel qual s'aprova el Reglament de l'Esquema nacional de seguretat del Principat d'Andorra, i el Decret 418/2022, del 12-10-2022, pel qual s'aprova el Reglament d'infraestructures crítiques del Principat d'Andorra.

Seran controls clau sota la supervisió del seu DPD, els que se deriven de la implantació de la normativa aplicable en matèria de privacitat i protecció de dades personals, i molt especialment dels seus principis a dalt indicats, de la correcta legitimació de les diferents finalitats de les activitats de tractament, de la correcta atenció als exercicis dels drets dels interessats, i de tot el relatiu al tractament de dades especialment protegides i dades relatives a condemnes i infraccions penals.

El Comú no tractarà mai dades personals amb finalitat de màrqueting directe.

9 DRETS DELS INTERESSATS

La normativa de protecció de dades que aplica a el Comú permet que els interessats puguin exercir davant l'entitat els seus drets d'accés, rectificació, oposició, supressió (dret a l'oblit), limitació del tractament i portabilitat. El Comú ha d'informar l'interessat sobre els mitjans per exercitar aquests drets i ha d'atendre (cursant o rebutjant) les sol·licituds dels mateixos:

- Autenticant la identitat de l'interessat o els seu representant, i en aquest cas, de la capacitat de representació, abans d'atendre una sol·licitud,
- De forma gratuïta,
- Si no pot cursa la sol·licitud, informant en el termini d'un mes de les raons de la seva no actuació i la possibilitat de reclamar davant de l'Autoritat de Control.
- Sense dilació i en el termini màxim d'1 mes (en casos de provada dificultat, el termini es podrà prorrogar fins a 2 mesos més, sempre que l'interessat hagi estat informat en el termini establert).

9.1 Dret d'accés

El dret d'accés és el dret que tenen les persones per a adreçar-se a el Comú per conèixer si l'entitat està tractant o no les seves dades de caràcter personal i, en el cas que estigui fent-lo, el Comú haurà de proporcionar a l'interessat la informació següent:

- Les finalitats del tractament.
- Les categories de dades personals de què es tracta.

CSV: 18a37f2a-f89a-4f55-83cd-d013152c0aca
Les còpies impreses d'aquest document electrònic poden ser contrastades amb el seu original per verificar-ne l'autenticitat, a l'empara del que estableix l'article 28.4 de l'Ordinació reguladora de l'Administració Electrònica, aprovada pel Comú d'Encamp el 25 de novembre de 2022. La verificació es pot fer, durant els propers 24 mesos després de la seva emissió, seguint el codi QR adjunt o introduint el Codi Segur de Verificació a l'adreça https://tramits.comuencamp.ad

- Els destinataris o les categories de destinataris als quals es van comunicar o seran comunicades les dades personals, en particular en cas de transferència internacional.
- El termini previst de conservació de les dades personals, o si no és possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.
- L'existència del dret de l'interessat a sol·licitar a el Comú la rectificació o supressió de les dades personals, la limitació del tractament de les dades personals o oposar-se a aquest tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades.
- El dret a presentar una reclamació davant de l'Agència Andorrana de Protecció de dades.
- L'existència de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils; s'ha de facilitar a l'interessat, com a mínim en aquests casos, informació significativa sobre la lògica aplicada, així com la importància i les conseqüències previstes d'aquest tractament per a la pròpia persona.
- En cas de transferència internacional de les dades, el dret a ser informat de les garanties adequades amb què es realitzen.
- Una còpia de les dades personals objecte de tractament.

Addicionalment, quan les dades personals no s'hagin obtingut directament de l'interessat, el Comú ha de proporcionar a l'interessat qualsevol informació disponible sobre el seu origen.

9.2 Dret de rectificació

El Comú ha de permetre a l'interessat la rectificació de les seves dades personals que siguin inexactes, sense dilació indeguda, demanat, si escau, la documentació justificativa de la inexactitud o del caràcter incomplet de les dades objecte de tractament.

Tenint en compte les finalitats del tractament, el Comú ha de completar les dades personals incompletes dels interessats.

El Comú ha de comunicar qualsevol rectificació a cadascun dels destinataris als quals s'han comunicat les dades personals, tret que sigui impossible o requereixi un esforç desproporcionat. Si la persona interessada ho sol·licita, el Comú l'ha d'informar sobre aquests destinataris i sobre les dades que se'ls han proporcionat.

9.3 Dret de supressió (oblit)

El Comú ha d'atendre les sol·licituds de supressió de les dades de caràcter personal dels interessats quan concorri alguna de les circumstàncies següents:

- Si les dades personals ja no són necessàries en relació amb les finalitats per a les quals van ser recollides, o són tractades d'una altra manera.

CSV: 18a37f2a-f89a-4f55-83cd-d013152c0aca
Les còpies impreses d'aquest document electrònic poden ser contrastades amb el seu original per verificar-ne l'autenticitat, a l'empara del que estableix l'article 28.4 de l'Ordinació reguladora de l'Administració Electrònica, aprovada pel Comú d'Encamp el 25 de novembre de 2022. La verificació es pot fer, durant els propers 24 mesos després de la seva emissió, seguint el codi QR adjunt o introduint el Codi Segur de Verificació a l'adreça https://tramits.comuencamp.ad

- Si la persona interessada retira el consentiment en què es basa el tractament, i no es basa en cap altra base de legitimació.
- Si la persona interessada s'oposa al tractament i no hi prevalen altres motius legítims per al tractament, o quan la persona interessada s'oposa al tractament en les circumstàncies següents:
    - El tractament de la persona responsable es fonamentava en l'interès legítim o en el compliment d'una missió d'interès públic, i no han prevalgut altres motius per legitimar el tractament de les dades.
    - Que les dades personals siguin objecte de màrqueting directe, incloent-hi l'elaboració de perfils relacionats amb l'esmentat màrqueting.
- Si les dades personals s'han tractat il·lícitament.
- Si les dades personals s'han de suprimir per complir una obligació legal.
- Si les dades personals s'han obtingut en relació amb l'oferta directa de serveis de la societat de la informació.

9.4 Garantia dels drets digitals

El Comú garantirà en tot moment els drets digitals dels interessats.

9.5 Dret a la limitació del tractament

El Comú limitarà el tractament de les dades, suspenent-lo:

- Quan s'impugni l'exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti a el Comú verificar-les.
- Quan s'hagi exercit el dret d'oposició al tractament de les dades personals que el Comú realitza en base a l'interès legítim o a la missió d'interès públic, mentre es verifica si aquests motius prevalen sobre els de l'interessat.

El Comú conservarà les dades de l'interessat si aquest sol·licita la limitació del tractament:

- Quan el tractament sigui il·lícit i s'hagi exercit el dret a la supressió de les dades i se'n sol·liciti la limitació de l'ús.
- Quan el Comú ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l'interessat les necessiti

9.6 Dret a la portabilitat de les dades

El Comú atendrà el dret a la portabilitat dels interessats quan el tractament estigi legitimat sobre la base del consentiment o en el marc de l'execució d'un contracte, i sempre que no sigui necessari per al compliment d'una missió d'interès públic o en l'exercici de poders públics conferits a el Comú.

CSV: 18a37f2a-f89a-4f55-83cd-d013152c0aca
Les còpies impreses d'aquest document electrònic poden ser contrastades amb el seu original per verificar-ne l'autenticitat, a l'empara del que estableix l'article 28.4 de l'Ordinació reguladora de l'Administració Electrònica, aprovada pel Comú d'Encamp el 25 de novembre de 2022. La verificació es pot fer, durant els propers 24 mesos després de la seva emissió, seguint el codi QR adjunt o introduint el Codi Segur de Verificació a l'adreça https://tramits.comuencamp.ad

Quan el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats, els enviarà les dades personals en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, o se les transmetrà, a petició de l'interessat, a un altre responsable del tractament, sempre que sigui tècnicament factible.

9.7 Dret a l'oposició

Per motius relacionats amb la seva situació particular i quan el Comú no ha obtingut les dades directament de la persona interessada, el Comú ha d'atendre el dret d'oposició de l'interessat al fet que les dades personals que l'afecten siguin objecte d'un tractament, inclosa l'elaboració de perfils. En cas d'oposició, el Comú deixarà de tractar les dades llevat que acrediti motius imperiosos que prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats de l'interessat, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

Si les dades personals es tracten amb finalitats de recerca científica o històrica o amb finalitats estadístiques, per motius relacionats amb la seva situació particular, el Comú atendrà del dret de la persona interessada a oposar-se al tractament de dades personals que l'afecten, tret que el tractament sigui necessari per complir una missió realitzada per raons d'interès públic.

9.8 Limitacions als drets de la persona interessada (art. 26)

El Comú podrà limitar els anteriors drets dels interessats únicament si aquest han sigut limitats per Llei, i sempre que es respectin en l'essencial els drets i les llibertats fonamentals dels interessats i sigui una mesura necessària i proporcionada al funcionament d'una societat democràtica, amb la finalitat de salvaguardar:

a) La seguretat de l'Estat.

b) La defensa.

c) La seguretat pública.

d) La prevenció, la investigació, la detecció o l'enjudiciament d'infraccions penals o l'execució de sancions penals, inclosa la protecció davant d'amenaces a la seguretat pública i la seva prevenció.

e) Un interès econòmic o financer important, com ara els àmbits fiscal, pressupostari i monetari, la sanitat pública i la seguretat social.

f) La protecció de la independència judicial i dels procediments judicials.

g) La prevenció, la investigació, la detecció i l'enjudiciament d'infraccions de normes deontològiques en les professions regulades.

h) Una funció de supervisió, d'inspecció o de reglamentació que estigui vinculada, fins i tot ocasionalment, amb l'exercici de l'autoritat pública en els casos que preveuen les lletres a) a e) i g).

i) La protecció de la persona interessada o dels drets i llibertats dels altres.

j) L'execució de demandes civils.

CSV: 18a37f2a-f89a-4f55-83cd-d013152c0aca
Les còpies impreses d'aquest document electrònic poden ser contrastades amb el seu original per verificar-ne l'autenticitat, a l'empara del que estableix l'article 28.4 de l'Ordinació reguladora de l'Administració Electrònica, aprovada pel Comú d'Encamp el 25 de novembre de 2022. La verificació es pot fer, durant els propers 24 mesos després de la seva emissió, seguint el codi QR adjunt o introduint el Codi Segur de Verificació a l'adreça https://tramits.comuencamp.ad

10 GOVERN CORPORATIU

Amb vista a la millor implementació del programa de compliment en matèria de privacitat i protecció de dades personals (en endavant, el Programa), i per a reforçar la cultura de privacitat i respecte a les persones que sempre ha caracteritzat a el Comú s'estima convenient la creació d'una estructura de govern corporatiu dedicada a donar suport, coordinar, assessorar i proposar línies d'actuació en relació amb la privacitat i la protecció de dades personals i, en general, amb el compliment de la normativa legal en aquesta matèria.

A tal efecte, es creen els rols i estructures que es descriuen a continuació.

10.1 Programa de Privacitat i Protecció de Dades Personals (PPDP)

La implantació de l'LQPD necessita un enfocament d'adequació i millora contínua de les estructures organitzatives, processos i controls existents a el Comú. No es pretén construir aquestes estructures, processos i controls des de zero, sinó millorar els existents tenint en compte les limitacions de temps i recursos de l'entitat, i les obligacions de compliment normatiu. La metodologia que proposa Win2win enfoca la implantació i manteniment del compliment normatiu en matèria de Privacitat i Protecció de Dades Personals (d'ara endavant, PPDP) com un conjunt de projectes i iniciatives, cadascun amb un objectiu concret i traçable, que per la seva relació es gestionen conjuntament en el que d'ara endavant anomenarem el programa PPDP.

El enfocament de Programa PPDP assumeix que les mesures de privacitat i protecció de dades ja existents són adequades per als escenaris de risc als quals s'enfronta l'empresa avui en dia, i considera que proporcionaran una base raonable per a construir sobre ells amb l'objectiu de reduir igualment el risc residual dels futurs escenaris als quals s'enfrontarà l'entitat fins al valor que la direcció de la mateixa està disposada a acceptar.

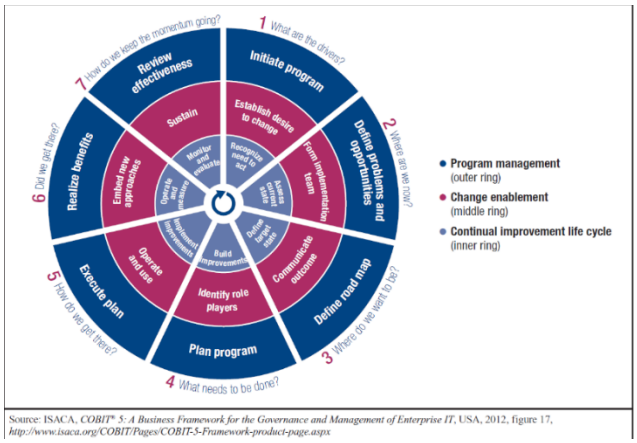
Per assegurar l'agilitat i pragmatisme del Programa PPDP, s'utilitzarà un enfocament de Cicle de Vida iteratiu semblant al que descriu la roda d'implementació COBIT 5 que es mostra a la figura adjunta (basada en el Cicle Deming de planejar-fer-verificar-actuar o PDCA), i gestionar-lo d'acord amb la metodologia de gestió de projectes anomenada PMBOK.

Les persones que participem en el Programa PPD adoptarem, per tant, un enfocament "pas a pas" que s'executarà de manera contínua i amb una periodicitat d'almenys un cicle a l'any.

El programa PPDP consta de tres subprogrames dedicats respectivament a la **Gestió del PPDP** (és a dir, a la seva Implantació en el primer cicle del programa i al seu manteniment en els posteriors), a la **Gestió del Canvi** necessària per a que la cultura de compliment arreli a l'organització, i a la **Millora Contínua** (essent aquest últim el que menys rellevància té en el cicle d'implantació).

CSV: 18a37f2a-f89a-4f55-83cd-d0131152c0aca
Les còpies impreses d'aquest document electrònic poden ser contrastades amb el seu original per verificar-ne l'autenticitat, a l'empara del que estableix l'article 28.4 de l'Ordinació reguladora de l'Administració Electrònica, aprovada pel Comú d'Encamp el 25 de novembre de 2022. La verificació es pot fer, durant els propers 24 mesos després de la seva emissió, seguint el codi QR adjunt o introduint el Codi Segur de Verificació a l'adreça https://tramits.comuencamp.ad

La Fase 1 del programa te els següents objectius:



Source: ISACA, *COBIT® 5: A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT*, USA, 2012, figure 17, http://www.isaca.org/COBIT/Pages/COBIT-5-Framework-product-page.aspx

1. En relació amb el subprograma de **Gestió del PPDP**, <u>formalitzar el llançament d'un nou cicle</u> del Programa PPDP, en el cas del primer cicle parlarem de "implantació LQPD" i en els següents, de "manteniment LQPD i RGPD".
2. En relació amb el subprograma de **Gestió del Canvi**, <u>confirmar l'organització del Programa, i crear el Steering Commette</u>.
3. Finalment, el subprograma de **Millora Contínua**, <u>confirmar la composició del Comitè Delegat de Protecció de Dades</u> aquí proposat, el qual, al reunir-se no només quan hi ha una raó per fer-ho (ad-oc), sinó també quan no s'hagi reunit durant 3 mesos, constitueix una eina per a evitar que el subprograma de Millora Contínua s'aturi.

La Fase 2 té com a objectius l'auditoria del Comú en matèria de privacitat i protecció de dades personals per tal de determinar com estem actualment (el "AS IS" de la PPDP). Concretament cada subprograma té els següents objectius:

4. El subprograma de **Gestió de la PPDP**, <u>proporcionar a la direcció una avaluació del nivell de risc</u> de l'organització en el que a PPDP es refereix..
5. En el subprograma de **Gestió del Canvi**, <u>crear l'Equip de Gestió del Programa</u> PPDP. Integrarem al mateix tant a les persones/rols que ja estiguin coordinant aspectes relacionats amb la privacitat i la protecció de dades personals, como a les que considerem necessàries per l'execució de les fases restants.
6. En darrer lloc, si bé és en aquesta fase on trobarem el gruix del treball, el subprograma de **Millora Contínua,** <u>identificar debilitats</u> als controls de les polítiques i procediments de l'entitat. Aquesta Política és part de la fase 2 d'aquest subprograma.

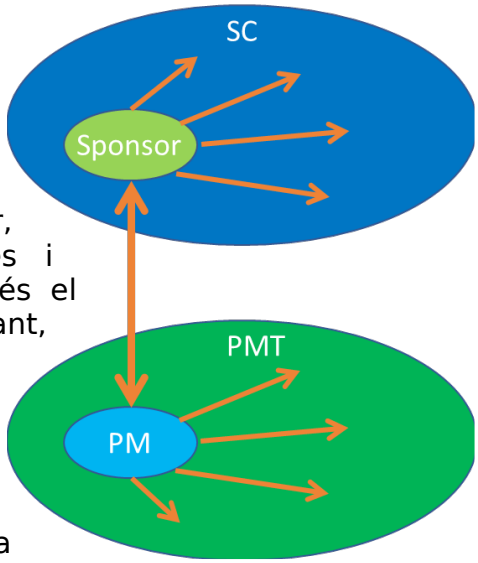
Respecte a la resta de les fases:

- La fase 3 comença just després de la presentació a l'Equip de Direcció de la situació actual del Comú en matèria de privacitat i protecció de dades personals, i té com a objectiu que el Comú determini quines de les recomanacions plantejades desitja implementar durant l'any en curs per millorar la seva adequació normativa (definició del "TO BE").
- La fase 4 té com a objectiu analitzar el gap entre l'AS-IS i el To-BE, i planificar els projectes i iniciatives que l'Equip de Direcció ha aprovat per cobrir el gap.
- La fase 5 s'encarrega de l'execució dels projectes i iniciatives aprovades.

CSV: 18a37f2a-f89a-4f55-83cd-d013152c0aca
Les còpies impreses d'aquest document electrònic poden ser contrastades amb el seu original per verificar-ne l'autenticitat, a l'empara del que estableix l'article 28.4 de l'Ordinació reguladora de l'Administració Electrònica, aprovada pel Comú d'Encamp el 25 de novembre de 2022. La verificació es pot fer, durant els propers 24 mesos després de la seva emissió, seguint el codi QR adjunt o introduint el Codi Segur de Verificació a l'adreça https://tramits.comuencamp.ad

- La fase 6 té com a objectiu una realització de beneficis (Comunicació interna i externa dels avanços assolits durant l'any).
- I, finalment, la fase 7 té com a objectiu mantenir l'impuls, tancant dignament el cicle per a començar el següent (consolidació i lliçons apreses).

10.1.1 Sponsor



L'Sponsor és el "patrocinador" del Programa. Ha de ser un membre del Comitè de Direcció, i, bàsicament, "fa que les coses succeeixin" en els alts nivells de l'organització. Un bon Sponsor realitza diferents funcions durant el cicle de vida del programa: actua com a mentor, catalitzador, motivador, elimina les barreres i gestiona els límits del programa. L'Sponsor és el vincle entre el Gestor del Programa (en endavant, el PgM) i els alts directius. L'Sponsor és el millor "venedor del Programa", el/ella promou, el/ella defensa, i participa d'inici a fi.

Altres responsabilitats de l'Sponsor són:

- Definir els objectius de negoci de cada cicle de millora
- Presidir el Steering Committee

10.1.2 Steering Committee (SC)

És el comitè de màxima jerarquia en el Programa, el crea i presideix el Sponsor, i estarà format principalment per tots els Directors de l'organització interessats en i/o impactats pel Programa, més el DPD.

Les principals responsabilitats del Steering Committee són:

- Facilitar els mitjans humans i financers requerits i garantir l'autoritat del PgM sobre els mateixos durant tota la seva assignació al Programa.
- Prendre decisions estratègiques, com els canvis en dates o pressupost.
- Controlar l'impacte del programa sobre els altres objectius de l'organització.
- Aprovar les propostes, canvis i mesures suggerits per l'Equip de Gestió del Programa (en endavant, el PgMT).
- Comunicar l'evolució a les altes instàncies de l'organització.

10.1.3 Gestor del Programa (PgM)

El PgM dirigeix l'Equip de Gestió del Programa (PgMT), i és el responsable últim tant de la comunicació entre el PgMT i el Steering Committee (SC) com de l'èxit del Programa davant l'SC.

CSV: 18a37f2a-f89a-4f55-83cd-d013152c0aca
Les còpies impreses d'aquest document electrònic poden ser contrastades amb el seu original per verificar-ne l'autenticitat, a l'empara del que estableix l'article 28.4 de l'Ordinació reguladora de l'Administració Electrònica, aprovada pel Comú d'Encamp el 25 de novembre de 2022. La verificació es pot fer, durant els propers 24 mesos després de la seva emissió, seguint el codi QR adjunt o introduint el Codi Segur de Verificació a l'adreça https://tramits.comuencamp.ad

10.1.4 Equip de Gestió del Programa (PgMT)

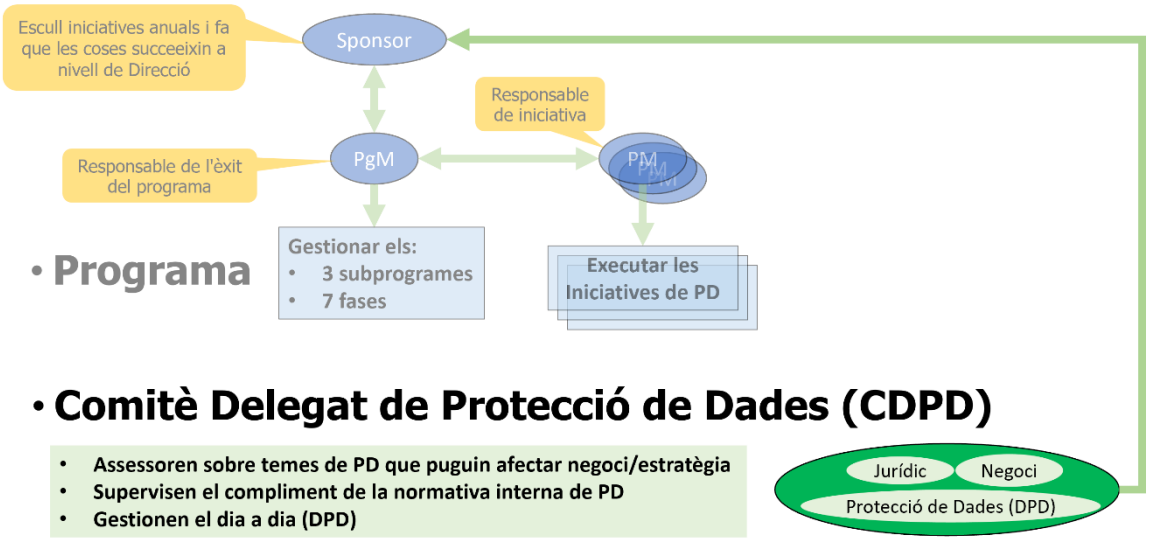
L'equip de gestió del Programa és responsable de:

- Planificar, coordinar i controlar les accions per a aconseguir els objectius marcats en cada cicle del Programa.
- Prendre decisions tàctiques i gestionar els canvis en el programa.
- Planificar, coordinar i controlar les accions per a aconseguir els objectius marcats en cada cicle del Programa.
- Prendre decisions tàctiques i gestionar els canvis en el programa.
- Crear els projectes/iniciatives que compondran l'abast del Programa durant cada cicle de millora.

10.1.5 Comitè Delegat de Protecció de Dades (CDPD)

El CDPD agrega a les funcions del DPD, que assegura la independència i pren les decisions finals, els coneixements de les activitats del Comú i un coneixement especialitzat de tot el marc normatiu andorrà i el que apliqui a el Comú en base a l'extraterritorialitat del marc normatiu de la UE.

La funció del CDPD és vetllar per la protecció de dades de tot el que estigui fora del Programa PPDP, ja que aquest considera aspectes a millorar del que ja s'està fent a el Comú, i no té entre els seus projectes les noves iniciatives de l'entitat ni el dia-a-dia de la mateixa (incloent-hi l'atenció de les sol·licituds d'exercici de drets dels interessats, i les possibles consultes de l'APDA o altres autoritats de control).



El CDPD està integrat per 3 persones (el DPD, un/a expert/a jurídic/a que aporti la visió completa del marc legal andorrà i de la UE a les decisions que es prenguin dins el CDPD, i un punt de contacte del Comú que aporti, ell/a mateix/a o amb el suport de les persones que vulgui en cada moment, la visió funcional del Comú i de la seva estratègia).

CSV: 18a37f2a-f89a-4f55-83cd-d013152c0aca
Les còpies impreses d'aquest document electrònic poden ser contrastades amb el seu original per verificar-ne l'autenticitat, a l'empara del que estableix l'article 28.4 de l'Ordinació reguladora de l'Administració Electrònica, aprovada pel Comú d'Encamp el 25 de novembre de 2022. La verificació es pot fer, durant els propers 24 mesos després de la seva emissió, seguint el codi QR adjunt o introduint el Codi Segur de Verificació a l'adreça https://tramits.comuencamp.ad

11 DIFERENTS NIVELLS DE RESPONSABILITAT DINTRE DEL COMÚ EN AQUESTA MATÈRIA

11.1 Responsables dels Processos

El paper dels Responsables de Processos és essencial en la privacitat i protecció de dades personals, en constituir la primera línia d'aplicació i respecte de la normativa, de les polítiques internes, i dels procediments en la matèria.

Les obligacions dels Responsables de Processos, són les següents:

- Assistir al DPD en l'anàlisi i avaluació dels riscos propis dels tractaments (independentment que es realitzin amb personal propi, de tercers, o que els executin prestadors de serveis) amb vista a establir les mesures de seguretat corresponents.
- Complir i fer complir la normativa aplicable i les polítiques internes en els tractaments de dades dels quals són responsables
- Assistir al DPD en les tasques de supervisió de la formació i conscienciació en la matèria de protecció de dades.
- Notificar al DPD i avaluar les implicacions de qualsevol canvi en els tractaments dels quals són responsables.
- Aprovar les instruccions internes que es derivin dels procediments que desenvolupen aquesta Política.

11.2 Departaments de Sistemes d'Informació i Seguretat de la Informació

Les obligacions dels Departaments de Sistemes d'Informació i Seguretat de la Informació (o el DSI, en el seu defecte) en matèria de privacitat i protecció de dades personals seran:

- Assistir al DPD en l'anàlisi i avaluació dels riscos propis dels tractaments automatitzats, i els dels tercers que tracten dades per compte del Comú amb vista a establir les mesures de seguretat corresponents,
- Aplicar, mantenir i actualitzar les mesures de seguretat informàtica aprovades pel Steering Committee,
- Definir, mantenir, aplicar i actualitzar un pla de contingència referent a privacitat i protecció de dades personals,
- Assistir al DPD en la gestió dels procediments d'exercici dels drets dels interessats,
- Informar sense dilació i assistir al DPD quan es detecti un incident de seguretat que pugui afectar a la privacitat i protecció de dades personals,
- Assistir a la resta de departaments en l'elaboració dels procediments i instruccions internes que resultin d'aquesta Política,

CSV: 18a37f2a-f89a-4f55-83cd-d013152c0aca
Les còpies impreses d'aquest document electrònic poden ser contrastades amb el seu original per verificar-ne l'autenticitat, a l'empara del que estableix l'article 28.4 de l'Ordinació reguladora de l'Administració Electrònica, aprovada pel Comú d'Encamp el 25 de novembre de 2022. La verificació es pot fer, durant els propers 24 mesos després de la seva emissió, seguint el codi QR adjunt o introduint el Codi Segur de Verificació a l'adreça https://tramits.comuencamp.ad

- Assistir al Departament de RH en les tasques de formació, i al DPD en les de conscienciació en matèria de privacitat i protecció de dades personals, i
- Notificar al DPD i avaluar les implicacions de qualsevol canvi tecnològic que tingui incidència en la privacitat i protecció de dades personals.

11.3 Equip de Direcció

L'Equip de Direcció serà el competent per al nomenament i la supervisió del DPD, responsabilitzant-se de:

- Assegurar que el DPD tingui i mantingui els coneixements especialitzats en matèria de privacitat i protecció de dades personals als que està obligat per la normativa,
- Garantir que el DPD no rebi cap instrucció de la resta de l'organització quant a l'acompliment de les seves funcions, i
- Aprovar els procediments que desenvolupen aquesta Política.

11.4 Departament de RH

El Departament de RH serà responsable de:

- Planificar, executar i controlar la formació del personal propi en matèria de privacitat i protecció de dades personals, i
- Adaptar el reglament sancionador del Comú per tal d'incloure les sancions que calgui en matèria de compliment amb aquesta Política.

11.5 Departament d'Assessoria Jurídica

Les obligacions a càrrec del Departament d'Assessoria Jurídica amb relació al Programa, són:

- Monitorar els canvis legislatius que afectin a el Comú per al seu trasllat al DPD,
- Col·laborar amb el DPD en l'anàlisi de l'impacte que els dits canvis legislatius puguin produir en els riscos, processos, polítiques i procediments en matèria de privacitat i protecció de dades personals.
- Assessorar i assistir al DPD en matèria jurídica, en les recerques i requeriments d'autoritats, i en els procediments judicials en matèria de privacitat i protecció de dades personals.

12 PROCEDIMENT D'ESCALAT

El DPD escala directament a l'Equip de Direcció.

El PgM escala directament a l'Sponsor del Programa

El CDPD escala directament a l'Sponsor del Programa

CSV: 18a37f2a-f89a-4f55-83cd-d013152c0aca
Les còpies impreses d'aquest document electrònic poden ser contrastades amb el seu original per verificar-ne l'autenticitat, a l'empara del que estableix l'article 28.4 de l'Ordinació reguladora de l'Administració Electrònica, aprovada pel Comú d'Encamp el 25 de novembre de 2022. La verificació es pot fer, durant els propers 24 mesos després de la seva emissió, seguint el codi QR adjunt o introduint el Codi Segur de Verificació a l'adreça https://tramits.comuencamp.ad

13 CAUSES DE L'INCOMPLIMENT I PROCEDIMENT SANCIONADOR

Aquesta política general de protecció de dades personals té l'objectiu d'assolir el compromís del Comú d'Encamp amb el dret a la privadesa de totes les persones interessades i amb l'obligació de complir tota la normativa vigent per part de la corporació.

L'incompliment de les directrius generals contingudes en aquest document, a les quals estan sotmesos, els membres del Consell de Comú, l'equip de direcció i el personal, comporta l'exigència de responsabilitat corresponent.

14 VIGÈNCIA DE LA POLÍTICA

Aquesta Política serà revisada periòdicament, i prenent en consideració els canvis organitzatius, legals o de funcions i atribucions del Comú que es produeixin en cada moment, amb la finalitat de mantenir la seva pertinència, suficiència i eficàcia.

Les revisions de la Política, en la mesura que poguessin afectar les condicions de privacitat i protecció de dades personals del Comú davant els Interessats, seran objecte de la difusió i comunicació oportuna.

Aquesta Política Corporativa entrarà en vigor el dia de la seva aprovació per la Jutna de Govern.

15 ANNEX I: GLOSSARI

- Dades personals o de caràcter personal: tota informació numèrica, alfabètica, gràfica, fotogràfica, acústica o de qualsevol altre tipus relativa a una persona física identificada o identificable ("persona interessada"); s'entén per persona física identificable qualsevol persona amb una identitat que es pugui determinar, directament o indirectament, en particular mitjançant un identificador, o un o diversos elements específics característics de la seva identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social.
- **Dades personals "sensibles"**: Dades especialment protegides (que puguin revelar l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques o l'afiliació sindical, i el tractament de dades genètiques, dades biomètriques destinades a identificar de manera unívoca una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l'orientació sexual d'una persona física) o que tinguin el potencial de perjudicar greument a una persona interessada.
- **Fitxer de dades personals ("fitxer")**: qualsevol conjunt estructurat de dades personals accessibles d'acord amb criteris determinats, ja sigui centralitzat, descentralitzat o repartit de forma funcional o geogràfica, qualsevol que sigui la seva forma o modalitat de creació, emmagatzematge, organització i accés
- **Tractament de dades personals ("tractament")**: qualsevol operació o conjunt d'operacions efectuades mitjançant procediments, automatitzats o no, sobre dades de caràcter personal, com la recollida, el registre, l'organització, l'estructuració, la conservació, l'adaptació o la

CSV: 18a37f2a-f89a-4f55-83cd-d0131152c0aca
Les còpies impreses d'aquest document electrònic poden ser contrastades amb el seu original per verificar-ne l'autenticitat, a l'empara del que estableix l'article 28.4 de l'Ordinació reguladora de l'Administració Electrònica, aprovada pel Comú d'Encamp el 25 de novembre de 2022. La verificació es pot fer, durant els propers 24 mesos després de la seva emissió, seguint el codi QR adjunt o introduint el Codi Segur de Verificació a l'adreça https://tramits.comuencamp.ad

modificació, l'extracció, la consulta, la utilització, la comunicació per transmissió, la difusió, la posada a disposició, o qualsevol altra forma d'habilitació d'accés, acarament o interconnexió, limitació, bloqueig, supressió o destrucció de dades, o l'aplicació d'operacions lògiques i/o aritmètiques a aquestes dades.

- **Delegat de Protecció de Dades**: És la persona encarregada d'informar i assessorar de les seves obligacions a el Comú i els empleats que s'ocupen del tractament de dades personals. Addicionalment, supervisa les polítiques del Comú en matèria de protecció de dades personals, inclosa l'assignació de responsabilitats, la conscienciació i la formació del personal que participa en les operacions de tractament i les auditories corresponents. Així mateix, assessora en l'avaluació d'impacte i està encarregat de supervisar-ne la seva aplicació, coopera amb l'autoritat de control, i actua com a punt de contacte de l'autoritat de control per a qüestions relatives al tractament, inclosa la consulta prèvia a l'APDA.
- **Encarregat del tractament o encarregat**: la persona física o jurídica, autoritat competent, pública si escau, servei o qualsevol altre organisme que tracta dades personals per compte del responsable del tractament.
- **Consentiment de la persona interessada**: qualsevol manifestació de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca per la qual la persona accepta, mitjançant una declaració o una acció afirmativa clara, el tractament de les dades personals que l'afectin
- **Violació de la seguretat de les dades personals**: qualsevol violació de la seguretat que ocasiona, de manera accidental o il·lícita, en tot cas no autoritzada, la pèrdua, l'alteració, o la divulgació de dades personals transmeses, conservades o tractades d'una altra manera, o la comunicació o l'accés no autoritzats a aquestes dades.
- **Autoritat de Control (l'APDA, a Andorra)**: organisme públic establert per l'Estat on actua com Autoritat de Control, amb personalitat jurídica pròpia, independent de les administracions públiques, amb competències de registre, control, inspecció, resolució i sanció, així com de proposició d'adopció de normes, en matèria de protecció de dades personals.

CSV: 18a37f2a-f89a-4f55-83cd-d013152c0aca
Les còpies impreses d'aquest document electrònic poden ser contrastades amb el seu original per verificar-ne l'autenticitat, a l'empara del que estableix l'article 28.4 de l'Ordinació reguladora de l'Administració Electrònica, aprovada pel Comú d'Encamp el 25 de novembre de 2022. La verificació es pot fer, durant els propers 24 mesos després de la seva emissió, seguint el codi QR adjunt o introduint el Codi Segur de Verificació a l'adreça https://tramits.comuencamp.ad